El Confidencial
ECONOMÍA · EL CONFIDENCIAL
SÁBADO, 7 DE NOVIEMBRE DE 2026 · 05:00 H

Por qué tu sueldo puede no subir en 2027 aunque suba el salario mínimo: la letra pequeña de los complementos

La fijación del nuevo suelo legal obliga a recalcular las nóminas en cómputo anual. La distinción entre conceptos salariales y extrasalariales, junto al dictado de cada convenio colectivo, determina si la empresa puede neutralizar el incremento

JOSÉ MEDRANO · **ECONOMÍA**



Un empleado durante su jornada laboral en Zaragoza, en una imagen de archivo de mayo de 2025. (EFE/Javier Belver)

El borrador del nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2027, que proyecta elevar el suelo legal a 1.286 euros brutos mensuales en 14 pagas, obligará al tejido empresarial a revisar sus estructuras de costes laborales una vez que el Gobierno apruebe definitivamente la medida a partir del 17 de noviembre. Sin embargo, la casuística jurídica demuestra que la subida del futuro decreto gubernamental no se traducirá automáticamente en un incremento real en la cuenta bancaria de todos los trabajadores que tengan un salario base inferior a esa cifra.

La clave de esta aparente contradicción reside en el mecanismo de compensación y absorción salarial. Para determinar si una empresa está aplicando correctamente la ley, no basta con cotejar la nómina mensual; es imperativo analizar el salario en cómputo anual, la naturaleza jurídica de cada complemento y los blindajes específicos del convenio colectivo de aplicación.

El error de cálculo más frecuente es examinar de forma aislada la nómina de un mes. El nuevo SMI de 2027 equivale a 18.004 euros brutos anuales para una jornada completa. Si la retribución total del trabajador en el conjunto del año ya supera esa barrera de los 18.004 euros, la jurisprudencia permite a la empresa sostener que ya cumple con el mínimo legal, aplicando la compensación de los pluses para evitar una subida añadida.



No obstante, la existencia del mecanismo de absorción no otorga a los departamentos de recursos humanos una carta blanca para mezclar todos los conceptos de la nómina sin límite. La legalidad de

la operación depende estrictamente de la naturaleza del complemento absorbido.

Para neutralizar la subida del SMI, la empresa solo puede utilizar aquellos importes que retribuyan directamente el trabajo efectivo. El marco laboral traza una línea divisoria estricta:

- Conceptos salariales (Sí pueden absorberse): Retribuyen el trabajo o los periodos de descanso computables. En este bloque se integran el propio salario base, las pagas extraordinarias, los complementos fijados por convenio, la antigüedad, las primas de productividad o incentivos, y determinados pluses funcionales.
- Conceptos extrasalariales (No pueden absorberse): Su finalidad no es retribuir el trabajo, sino indemnizar una situación o compensar un gasto asumido por el empleado. Es ilegal utilizarlos para alcanzar el umbral del SMI. Destacan en este grupo las dietas justificadas, el kilometraje, los gastos de desplazamiento, los suplidos y aquellos pluses de transporte que realmente compensen un gasto de movilidad.

Incluso cuando un complemento tiene naturaleza salarial, la empresa no siempre puede absorberlo de forma automática. El convenio colectivo sectorial o de empresa es determinante. Un convenio puede establecer expresamente que determinados pluses retributivos (como la nocturnidad, la turnicidad, el trabajo en festivos o los pluses de penosidad, toxicidad y peligrosidad) ostentan carácter no compensable ni absorbible.



Asimismo, los complementos personales pactados de forma individual entre trabajador y empresa requieren una revisión pormenorizada de su redactado contractual para verificar si admiten o no absorción.

La asimilación incorrecta de conceptos extrasalariales como salario, o la absorción automática sin consultar los límites del convenio, expone a las empresas a severas consecuencias legales. Una mala aplicación del SMI en 2027 habilita a las plantillas a interponer reclamaciones de cantidad exigiendo el abono de los atrasos devengados desde el 1 de enero. Estas infracciones también son susceptibles de derivar en conflictos colectivos y en la apertura de expedientes sancionadores por parte de la Inspección de Trabajo.

- Qué es la compensación y absorción del salario mínimo y a quién afecta en 2027 J. Medrano

- Los expertos de Trabajo terminan el informe sobre el SMI de 2027 y recomiendan subirlo un 4,9% Cristina Dolz
- El Gobierno subirá el SMI un 5,3%, a 18.000 euros, por encima de lo recomendado por los expertos C. Dolz

---

Fuente: https://www.elconfidencial.com/economia/2026-11-07/por-que-sueldo-no-sube-2027-salario-minimo-absorcion-complementos_4459359/
Recorte generado el 7/11/2026, 6:03:09 · sin publicidad ni recomendaciones.